



PUTUSAN

Nomor 21 / Pid.Sus-Anak / 2017 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK;**-----
Tempat Lahir : Sumba ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 16 tahun / 30 Mei 2001 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan / : Indonesia; -----
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Denpasar -----
Agama : Kristen -----
Pekerjaan : =
Pendidikan : SMP -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017; -----
-
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2017; -----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 22 Juni 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 21 /Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus.Anak/ 2016 / PN Dps tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan Hari sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia anak TERDAKWA ANAK bersama dengan anak saksi WAST (penuntutan dilakukan terpisah), SLAMET (DPO) pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit pada bulan April 2017 bertempat di Kost-Kostsan Jalan Halmahera No 40/42 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver, dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa, uang tunai sebesar Rp 400.000,-, Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 23.00 wita anak bersama anak saksi WAST (penuntutan dilakukan terpisah) dan SLAMET

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berangkat dari Rumah kos FAIK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berbocengan tiga menuju Jalan Gunung Saputan untuk menonton trektrekan, setelah itu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita setelah selesai menonton trektrekan motor anak TERDAKWA ANAK pulang dengan berboncengan tiga dan ketika lewat Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, sekira pukul 03.00 wita anak TERDAKWA ANAK menyuruh SLAMET menghentikan sepeda motornya, sehingga anak TERDAKWA ANAK dan WAST turun dari sepeda motor sedangkan SLAMET masih diatas sepeda motor, pada saat turun dari sepeda motor anak TERDAKWA ANAK melihat di rumah kos-kosan ada pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, sehingga anak TERDAKWA ANAK masuk ke dalam pekarangan kemudian naik ke lantai dua rumah kos tersebut melalui tangga rumah sedangkan WAST masih menunggu di depan pintu pagar rumah kos tersebut, setelah itu WAST menyusul naik ke atas, kemudian WAST membantu memegang jendela agar terbuka lebih lebar dan anak TERDAKWA ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di lantai bawah jendela dan diserahkan kepada WAST kemudian WAST meletakkan di bawah, selanjutnya WAST membuka jendela lebih lebar lagi sehingga anak TERDAKWA ANAK bisa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000 ;-----

- Bahwa setelah berhasil mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000,-, milik saksi Try Ananda Firdaus dan Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch milik saksi RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G pergi meninggalkan kost guna menjual barang-barang yang telah diambil dan selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2017 anak JORDI NDAMU NAMU Als JORDI ditangkap oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Bali dan dibawa ke Polda Bali guna diproses hukum.-----
- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK saksi Try Ananda Firdaus dan RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.900.000 ,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp 250,-. -----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan anak TERDAKWA ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut : -----

1.Saksi : TRY ANANDA FIRDAUS , tempat dan tanggal Mojokerto 25 Mei 1995, kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Pekerjaan mahasiswa , alamat Jln Halmahera No. 40/42 Denpasar. -----

- Bahwa Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian barang-barang milik korban;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah HP Asus Zenphone 3 warna putih silver No. Imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 0838490404449 serta dompet warna coklat yang berisi KTP SIM C ATM Mandiri, kartu mahasiswa atas nama TRY ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selain itu barang yang diambil juga berupa laptop merk Acer warna Silver seri 5 ukuran 21 inchi milik R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI GUSTI;-----
- Bahwa meminjam barang laptop merk Acer warna Silver seri 5 ukuran 21 inchi milik R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI GUSTI dan berada di kamar korban;-----
- Korban menjelaskan bahwa pada saat barang diambil tersangka, korban dalam keadaan tidur ;-----
- Bahwa dompet, HP dan Laptop berada di lantai di samping kasur dekat jendela dalam kamar dan barang tersebut masih ada sekitar pukul 23.00 Wita tanggal 23 April 2017; -----
- Bahwa tidur sendiri dan pada saat tertidur pintu kamar tertutup dan terkunci sedangkan daun jendela terbuka;-----
- Menurut saksi pada saat Anak TERDAKWA ANAK mengambil barang milik korban saksi tidur di lantai 2 kamar kos saksi kemudian ada suara jendela di kamar saksi dan setelah itu saksi bangun dan melihat ada kaki seorang yang keluar dari jendela kamar saksi, dan setelah itu saksi keluar dan berteriak maling, maling, dari lantai 2 dan pada saat itu saksi melihat ke bawah dan ada seorang laki-laki yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



membawa barang milik saksi menuju pintu gerbang di luar rumah kos dengan ditunggu dua orang laki-laki yang berada di atas motor dan langsung pergi ke arah timur, tetapi saksi tidak mengejanya sehingga akibat teriakan saksi semua penghuni kos keluar dan menanyakan kejadian tersebut sehingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

2. Saksi RR. PANGESTUTI HARDIYANTI P.G, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Pebruari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA. Alamat : Jalan Ida Bagus Oka Gang Rencong No 1, No.Hp 089639607198.-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan yang dilaporkan oleh TRY ANANDA FIRDAUS tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan teman saksi TRY ANANDA FIRDAUS;-----
- Saksi kenal dengan TRY ANANDA FIRDAUS sejak lahir karena TRI ANANDA FIRDAUS merupakan teman saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama JORDI NDAMU NAMU;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi barang yang telah diambil oleh JORDI NDAMU NAMU Als JORDI Laptop Accer V5 warna silver yang dulu saksi beli dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), Handpone Asus Zenphone 3 warna silver dengan nomor Imei 352112082197309 atau 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449 serta sebuah dompet warna Coklat yang berisikan KTP, SIM C, kartu ATM Mandiri, kartu Mahasiwa atas nama TRY ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana untuk dompet dan Handpone Asusnya dimiliki oleh adik saksi sedangkan untuk Laptop merk Acer warna silver seri V 5 milik saksi sendiri;-----
- Bahwa Laptop tersebut berada di kosnya TRI ANANDA FIRDAUS karena saksi yang menaruhnya, dimana saksi menyuruh TRI ANANDA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



FIRDAUS untuk membantu saksi dalam urusan proyek disain, sehingga mulai tanggal 21 April 2017 laptop saksi tersebut berada di kosnya TRI ANANDA FIRDAUS;-----

- saksi mengetahui kalau Laptop milik saksi telah dicuri dari cerita adik saksi bahwa barang tersebut diambil pada saat adik saksi TRY ANANDA FIRDAUS sedang tidur oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah adik saksi terbangun laki-laki tersebut sudah melarikan diri;-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). -----

3. WAST, Tempat dan tanggal lahir Denpasar, 1 Nopember 2000, umur 16 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP kelas III. Alamat : Jln Waturenggong Gang XIII No 14 D, Lingkungan Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan.-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone, 1 (satu) unit Lap Top dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang;-----
- Bahwa Saksi dilahirkan di Denpasar, 1 Nopember 2000, sekarang saksi berumur 16 tahun dengan orang tua saksi yang mana Bapak saksi bernama SOLEMAN TANGGELA dan Ibu saksi bernama RUSMINI, saksi merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pendidikan terakhir saksi sampai SMP kelas 3 , sekarang ini saksi tinggal bersama kedua orang tua saksi di rumah kos yang beralamat Jln Waturenggong Gang XIII No 14 D, Lingkungan Kaja, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah di hukum dalam tidak pidana pencurian sepeda motor yang saat ini saksi di tahan di Polsek Kuta;-----
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Hand Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah kos- kosan yang beralamat di Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar;-----
- Bahwa Ciri – ciri 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Hand Phone dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang yang kami ambil

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Hand Phone merk Asus warna putih dan (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 23.00 wita saksi bersama teman saksi JORDI dan SLAMET berangkat dari Rumah kos FALK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi saksi tidak ingat milik FALK yang saat itu dipinjam oleh SLAMET, saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh SLAMET sedangkan saksi dan JORDI berboncengan, dengan berboncengan tiga kami menuju Jalan Gunung Saputan untuk menonton trekrekan, setelah tiba disana kami menonton trekrekan;-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita trekrekan selesai, sehingga kami kembali pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan berboncengan tiga yang dikendarai oleh SLAMET kami berjalan pulang, ketika kami lewat di depan Jalan tepatnya di rumah Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, sekira pukul 03.00 wita tiba – tiba JORDI menyuruh SLAMET menghentikan sepeda motornya, sehingga berhenti saat itu saksi dan JORDI turun dari sepeda motor sedangkan SLAMET masih diatas sepeda motor;-----
- Bahwa Pada saat turun dari sepeda motor tersebut saksi melihat ada rumah kos-kosan yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, sehingga JORDI masuk kedalam pekarangan kemudian naik kelantai dua rumah kos tersebut melalui tangga rumah sedangkan saksi masih menunggu di depan pintu pagar rumah kos tersebut, setelah saksi melihat tangan JORDI mengangkat jendela kamar kos tersebut dan memasukkan kepalnya kedalam kamar kos tersebut sehingga saksi langsung menyusul naik keatas mendekati dia sedangkan SLAMET masih menunggu diatas sepeda motor di depan pintu gerbang, saat itu saksi sudah melihat JORDI mengambil Hand Phone di dalam kamar kos tersebut tepatnya dilantai di bawah jendela dan diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi membantu memegang jendela agar terbuka lebih lebar dan JORDI langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di lantai di bawah jendela dan diserahkan kepada saksi kemudian saksi letakkan di bawah, selanjutnya saksi membuka jendela lebih lebar lagi sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



JORDI bisa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, ketika dia keluar melalui jendela tersebut dia masih memegang dompet tersebut satu uang koin seribuan terjatuh kelantai sehingga didengar oleh penghuni kos kamar tersebut kemudian kami berdua kabur turun yang mana Hand Phone dan dompet di bawa oleh JORDI sedangkan saksi yang membawa Laptopnya sampai dibawah kami bertiga langsung pulang ke rumah FALK;-----

- Bahwa Setelah kami berhasil mengambil Laptop, Hand Phone dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya hari itu juga uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kami bagi tiga JORDI mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SLAMET sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) , kemudian pada Hari Selasa tanggal 25 April 2017 SLAMET menjual Laptop tersebut kepada temannya yang saksi tidak ketahui namanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut kami bagi yaitu JORDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), SLAMET sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk FALK sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena telah meminjam sepeda motornya, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 16.00 wita JORDI memberikan saksi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dia mengatakan jika uang tersebut hasil dari menjual Hand Phone tersebut namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada JORDI kepada siapa dan dengan harga berapa Hand Phone tersebut dijual sehingga total uang yang saksi terima sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik Hand Phone, Laptop, dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah kami ambil tersebut namun setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui jika Hand Phone, Laptop, dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik TRY ANANDA FIRDAUS;-----

- Bahwa Saksi bersama teman saksi JORDI dan SLAMET mengambil Hand Phone, Laptop, dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa Saksi bersama JORDI dan SLAMET mempunyai niat untuk mengambil Hand Phone, Laptop, dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah kos tersebut ketika kami lewat di jalan depan rumah kos tersebut karena saat itu melihat pintu pagar rumah kos dan jendela kamar kos tersebut dalam keadaan terbuka sehingga waktu itu timbul niat kami untuk mengambil barang – barang yang ada dalam kamar kos tersebut dan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah teman saksi JORDI;-----
- Bahwa Adapun Maksud dan tujuan kami mengambil Hand Phone, Laptop dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah apabila kami mendapatkan barang akan kami jual dan uangnya akan saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----
- Bahwa Adapun keadaan kamar kos tempat kami mengambil Hand Phone, Laptop dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut jendelanya kamar kos tersebut dalam keadaan terbuka, lampu di kamar dalam keadaan mati hanya lampu di kamar mandi yang menyala sehingga dikamar tersebut dalam keadaan remang – remang sehingga masih terlihat jelas Hand Phone, Laptop dan dompet yang diambil tersebut dan saat itu saksi melihat ada penghuni kamar kos tersebut seorang laki – laki yang saat itu sedang tidur dan keadaan di halaman rumah kos tersebut dalam keadaan terang karena adanya cahaya lampu halaman rumah kos dan dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa Selain mengambil Hand Phone, Laptop dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, kami tidak ada mengambil barang lain di tempat tersebut;-----
- Bahwa Ketika kami mengambil mengambil Hand Phone, Laptop dan dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada orang yang melihat namun ketika

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



uang koin yang ada dalam dompet tersebut jatuh kelantai didengar oleh penghuni kamar kos tersebut bangun dan berteriak entah dia melihat, saksi tidak mengetahui;-----

- Bahwa Setelah saksi melihat dan memperhatikan dengan baik saksi mengenali 1 (Satu) Unit Laptop Warna Silver Merk ACER yang telah diperiksa tunjukkan yang mana Laptop tersebut adalah laptop yang telah kami ambil di rumah kos tersebut bersama JORDI dan SLAMET dan uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui ternyata uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Hand Phone dari orang yang membeli Hand Phone yang saksi ambil bersama JORDI dan SLAMET;-----
- Bahwa saksi mengenalinya JORDI NDAMU NAMU Als JORDI yang penyidik tunjukkan tersebut adalah yang saksi ajak bersama – sama SLAMET mengambil Laptop, Hand Phone dan dompet yang berisi uang di rumah kos yang beralamat Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar;

4, I GUSTI NGURAH BUDI SATRIA, Tempat / tanggal lahir : Dompu 8 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal : Asrama Polisi Kreneng Denpasar-----

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap JORDI NDAMU NAMU Als JORDI dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan;-----
- saksi anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal umum bagian jatanras;-----
- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota Polri sebagai Pelindung Pengayom dan Pelayan masyarakat, sedangkan tugas pokok sehari hari saksi bertugas sebagai anggota unit Jatanras adalah melakukan upaya penyelidikan suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polda Bali, agar dapat menemukan atau mengumpulkan saksi serta barang bukti guna mengungkap pelaku kejahatan yang telah terjadi;-----
- Saksi dan unit anggota Jatanras mengetahui JORDI NDAMU NAMU Als JORDI yang melakukan pencurian dengan pemberatan dari pengakuan JORDI;-----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/148/V/2017/Bali/Resta Dps/Sek Denbar, tanggal 24 April 2017, yang telah dilakukan oleh JORDI NDAMU NAMU Als JORDI bersama –sama dengan WAHYU dan SLAMET tentang Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2017 di kos-kosan di Jalan Halmahera No. 40/42 Denpasar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan bahwa JORDI NDAMU NAMU Als JORDI;-----
- memang benar JORDI NDAMU NAMU Als JORDI yang mengakui perbuatan tersebut. adapun barang yang diakui oleh JORDI NDAMU NAMU Als JORDI berupa 1 (satu) buah laptop accer V5 silver dan HP dan dompet warna coklat yang berisi ATM bank Mandiri, Sim C, Kartu mahasiswa uang Rp. 400.000,- ;-----
- Yang menjadi korban adalah TRY ANANDA FIRDAUS yang beralamat di kos-kosan di Jalan Halmahera No. 40/42 Denpasar dan R.R. PANGESTUTI HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI yang beralamat di Jalan Ida Bagus Oka Gang Rencong No. 1 Denpasar;-----
- Saksi sempat menanyakan kepada JORDI NDAMU NAMU Als JORDI pada saat ditangkap. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekira jam 21.00 Wita kami mendapat info dari masyarakat bahwa JORDI NDAMU NAMU Als JORDI san WAHYU tinggal di Jalan Mandala sari Renon Densel, sering menjual HP dan laptop hasil curian kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira jam 01.30 Wita mengamankan JORDI NDAMU NAMU Als JORDI dan mengaku melakukan pencurian di jalan Halmahera Denbar jam 02.30 Wita dapat laptop dan HP untuk laptop sudah diamankan sedangkan Hpnya di jual ke DIDIN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melakukan pencurian bersama WAHYU tertangkap di Polsek Kuta dengan kasus curanmor dan mengaku mencuri di empat TKP di Jl. Bayuning, Jimbaran, jalan Teuku Umar dan jalan Halmahera;-----
- memang benar 1 (satu) buah laptop merk Acer warna silver seri 5 ukuran 21 inchi dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang diambil JORDI NDAMU NAMU Als JORDI.-----

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Sumba, 30 Mei 2001, Umur Anak TERDAKWA ANAK 16 tahun, orang tua Anak TERDAKWA ANAK Bapak bernama YAKUP, Ibu bernama DORKAS Anak TERDAKWA ANAK anak dua dari dua bersaudara, riwayat pendidikan tidak tamat SMP, Anak TERDAKWA ANAK belum menikah dan riwayat pekerjaan Anak TERDAKWA ANAK tidak pernah bekerja, dan sekarang ini Anak TERDAKWA ANAK tinggal di Jln Mandala Sari Gg F1, Panjer Denpasar Selatan; -----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak pernah dihukum, tetapi Anak TERDAKWA ANAK pernah dilaporkan di Polsek Denpasar Selatan dalam kasus pencurian HP dan Laptop merk HP pada tanggal 12 Januari 2017, dan Anak TERDAKWA ANAK berdamai dengan pemilik Hp yang Anak TERDAKWA ANAK curi yang bernama BELI AGUS yang berasal dari Karangasem, dimana Anak TERDAKWA ANAK waktu itu mencuri HP tersebut bertempat di Jln Tukad Banyuning Denpasar; -----
- yang Anak TERDAKWA ANAK curi adalah sebuah HP Merk Asus warna Putih, yang tipenya Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui dan sebuah Laptop Warna Silver Merk ACER, dan sebuah dompet Warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK melakukan pencurian pada tanggal 24 April 2017, di Jln Halmahera No. 40 /42 Denpasar di sebuah kos-kosan; -----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Anak TERDAKWA ANAK curi, dan Anak TERDAKWA ANAK juga tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mencuri barang tersebut; -----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mencuri HP Merk Asus warna Putih, yang tipenya Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui dan sebuah Laptop Warna Silver Merk ACER, dan sebuah dompet Warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bersama dua teman Anak TERDAKWA ANAK yang bernama WAHYU yang beralamat di Jln Halmahera Denpasar tetapi No. rumahnya berbeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



dan SLAMET yang beralamat di Jln Panjer Denpasar ;-----

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 23.00 wita Anak TERDAKWA ANAK bersama teman Anak TERDAKWA ANAK WAHYU dan SLAMET berangkat dari Rumah kos FAIK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi Anak TERDAKWA ANAK tidak ingat milik FAIK yang saat itu dipinjam oleh SLAMET, saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh SLAMET sedangkan Anak TERDAKWA ANAK dan WAHYU berboncengan, dengan berboncengan tiga kami menuju Jalan Gunung Saputan untuk menonton trekrekan, setelah tiba disana kami menonton trekrekan;-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita trekrekan selesai, sehingga kami kembali pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan berboncengan tiga yang dikendarai oleh SLAMET kami berjalan pulang, ketika kami lewat di depan Jalan tepatnya di rumah Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, sekira pukul 03.00 wita Anak TERDAKWA ANAK menyuruh SLAMET menghentikan sepeda motornya, sehingga berhenti saat itu Anak TERDAKWA ANAK dan WAHYU turun dari sepeda motor sedangkan SLAMET masih diatas sepeda motor;-----
- Bahwa Pada saat turun dari sepeda motor tersebut Anak TERDAKWA ANAK melihat ada rumah kos-kosan yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, sehingga Anak TERDAKWA ANAK masuk kedalam pekarangan kemudian naik kelantai dua rumah kos tersebut melalui tangga rumah sedangkan WAHYU masih menunggu di depan pintu pagar rumah kos tersebut, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK mengangkat jendela kamar kos tersebut dan memasukkan kepala Anak TERDAKWA ANAK kedalam kamar kos tersebut sehingga WAHYU langsung menyusul naik keatas mendekati Anak TERDAKWA ANAK mengangkat daun jendela agar terbuka lebih lebar dan Anak TERDAKWA ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di lantai di bawah jendela dan diserahkan kepada WAHYU kemudian WAHYU letakkan di bawah, selanjutnya WAHYU membuka jendela lebih lebar lagi sehingga Anak TERDAKWA ANAK bisa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, ketika Anak TERDAKWA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK keluar melalui jendela tersebut Anak TERDAKWA ANAK masih memegang dompet tersebut satu uang koin seribuan terjatuh kelantai sehingga didengar oleh penghuni kos kamar tersebut kemudian kami berdua kabur turun yang mana Hand Phone dan dompet Anak TERDAKWA ANAK yang bawa sedangkan WAHYU yang membawa Laptopnya sampai dibawah kami bertiga langsung pulang ke rumah FALK;

- Bahwa pada saat Anak TERDAKWA ANAK mencuri ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam kos-kosan tersebut sedang tidur yang Anak TERDAKWA ANAK tidak kenal dengan orang tersebut, dimana kosan tersebut lampunya mati namun lampu kamar mandinya masih menyala sehingga Anak TERDAKWA ANAK bisa melihat laptop, HP dan dompet yang Anak TERDAKWA ANAK curi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut -----

- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna silver dan uang Rp 700.000,-
- Dikembalikan kepada saksi TRY ANANDA FIRDAUS -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Sumba, 30 Mei 2001, Umur Anak TERDAKWA ANAK 16 tahun, orang tua Anak TERDAKWA ANAK Bapak bernama YAKUP, Ibu bernama DORKAS Anak TERDAKWA ANAK anak dua dari dua bersaudara, riwayat pendidikan tidak tamat SMP, Anak **TERDAKWA ANAK** belum menikah dan riwayat pekerjaan Anak TERDAKWA ANAK tidak pernah bekerja, dan sekarang ini Anak TERDAKWA ANAK tinggal di Jln Mandala Sari Gg F1, Panjer Denpasar Selatan;-----
- Bahwa Anak **TERDAKWA ANAK** tidak pernah dihukum, tetapi Anak **TERDAKWA ANAK** pernah dilaporkan di Polsek Denpasar Selatan dalam kasus pencurian HP dan Laptop merk HP pada tanggal 12 Januari 2017, dan Anak TERDAKWA ANAK berdamai dengan pemilik Hp yang Anak TERDAKWA ANAK curi yang bernama BELI AGUS yang berasal dari Karangasem, dimana Anak TERDAKWA ANAK waktu itu mencuri HP tersebut bertempat di Jln Tukad Banyuning Denpasar;-----
- yang Anak TERDAKWA ANAK curi adalah sebuah HP Merk Asus warna Putih, yang tipenya Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui dan sebuah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop Warna Silver Merk ACER , dan sebuah dompet Warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK melakukan pencurian pada tanggal 24 April 2017, di Jln Halmahera No. 40 /42 Denpasar di sebuah kos-kosan;-----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Anak TERDAKWA ANAK curi, dan Anak TERDAKWA ANAK juga tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mencuri barang tersebut;-----
- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mencuri HP Merk Asus warna Putih, yang tipenya Anak TERDAKWA ANAK tidak mengetahui dan sebuah Laptop Warna Silver Merk ACER , dan sebuah dompet Warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bersama dua teman Anak TERDAKWA ANAK yang bernama WAHYU yang beralamat di Jln Halmahera Denpasar tetapi No. rumahnya berbeda dan SLAMET yang beralamat di Jln Panjer Denpasar ;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 23.00 wita Anak TERDAKWA ANAK bersama teman Anak TERDAKWA ANAK WAHYU dan SLAMET berangkat dari Rumah kos FAIK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi Anak TERDAKWA ANAK tidak ingat milik FAIK yang saat itu dipinjam oleh SLAMET, saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh SLAMET sedangkan Anak TERDAKWA ANAK dan WAHYU berboncengan, dengan berboncengan tiga kami menuju Jalan Gunung Saputan untuk menonton trektrekan, setelah tiba disana kami menonton trektrekan;-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita trektrekan selesai, sehingga kami kembali pulang dengan mengendarai sepeda motor yang sama dan berboncengan tiga yang dikendarai oleh SLAMET kami berjalan pulang, ketika kami lewat di depan Jalan tepatnya di rumah Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, sekira pukul 03.00 wita Anak TERDAKWA ANAK menyuruh SLAMET menghentikan sepeda motornya, sehingga berhenti saat itu Anak TERDAKWA ANAK dan WAHYU turun dari sepeda motor sedangkan SLAMET masih diatas sepeda motor;-----

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat turun dari sepeda motor tersebut Anak TERDAKWA ANAK melihat ada rumah kos-kosan yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, sehingga Anak TERDAKWA ANAK masuk kedalam pekarangan kemudian naik kelantai dua rumah kos tersebut melalui tangga rumah sedangkan WAHYU masih menunggu di depan pintu pagar rumah kos tersebut, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK mengangkat jendela kamar kos tersebut dan memasukkan kepala Anak TERDAKWA ANAK kedalam kamar kos tersebut sehingga WAHYU langsung menyusul naik keatas mendekati Anak TERDAKWA ANAK mengangkat daun jendela agar terbuka lebih lebar dan Anak TERDAKWA ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di lantai di bawah jendela dan diserahkan kepada WAHYU kemudian WAHYU letakkan di bawah, selanjutnya WAHYU membuka jendela lebih lebar lagi sehingga Anak TERDAKWA ANAK bisa masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut, ketika Anak TERDAKWA ANAK keluar melalui jendela tersebut Anak TERDAKWA ANAK masih memegang dompet tersebut satu uang koin seribuan terjatuh kelantai sehingga didengar oleh penghuni kos kamar tersebut kemudian kami berdua kabur turun yang mana Hand Phone dan dompet Anak TERDAKWA ANAK yang bawa sedangkan WAHYU yang membawa Laptopnya sampai dibawah kami bertiga langsung pulang ke rumah FAIK;
- Bahwa pada saat Anak TERDAKWA ANAK mencuri ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam kos-kosan tersebut sedang tidur yang Anak TERDAKWA ANAK tidak kenal dengan orang tersebut , dimana kosan tersebut lampunya mati namun lampu kamar mandinya masih menyala sehingga Anak TERDAKWA ANAK bisa melihat laptop, HP dan dompet yang Anak TERDAKWA ANAK curi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



- a. Unsur Barang siapa ;-----
- b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
- c. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum -----
- d. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
- e. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:-----

Ad. aUnsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas anak yaitu **Anak TERDAKWA ANAK** Dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum . -----

Ad.b. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi , -----

Bahwa Anak **TERDAKWA ANAK** pada hari Minggu tanggal 23 April 2017 sekira pukul 23.00 wita anak bersama anak saksi WAST (penuntutan dilakukan terpisah) dan SLAMET (DPO) berangkat dari Rumah kos FAIK dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan tiga menuju Jalan Gunung Saputan untuk menonton trektrekan, setelah itu pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 02.40 wita setelah selesai menonton trektrekan motor anak **TERDAKWA ANAK** pulang dengan berboncengan tiga dan ketika lewat Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, sekira pukul 03.00 wita anak **TERDAKWA ANAK** menyuruh SLAMET menghentikan sepeda motornya, sehingga anak **TERDAKWA ANAK** dan WAST turun dari sepeda motor sedangkan SLAMET masih diatas sepeda motor, pada saat turun dari sepeda motor anak **TERDAKWA ANAK** melihat di rumah kos-kosan ada pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, sehingga anak **TERDAKWA ANAK** masuk ke dalam pekarangan kemudian naik ke lantai dua rumah kos tersebut melalui tangga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sedangkan WAST masih menunggu di depan pintu pagar rumah kos tersebut, setelah itu WAST menyusul naik ke atas, kemudian WAST membantu memegang jendela agar terbuka lebih lebar dan anak TERDAKWA ANAK langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop yang berada di lantai bawah jendela dan diserahkan kepada WAST kemudian WAST meletakkan di bawah, selanjutnya WAST membuka jendela lebih lebar lagi sehingga anak TERDAKWA ANAK bisa masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000-----

Bahwa setelah berhasil mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000,-, milik saksi Try Ananda Firdaus dan Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch milik saksi RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G pergi meninggalkan kost guna menjual barang-barang yang telah diambil-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .-----

Ad.c. Unsur “ Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Anak **TERDAKWA ANAK** mengambil 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000,-, milik saksi Try Ananda Firdaus dan Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch milik saksi RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G guna menjual barang-barang yang telah diambil tersebut -----

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .-----

Ad.d Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa benar Anak **TERDAKWA ANAK** dalam melakukan perbuatannya mengambil tanpa ijin 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000,-, milik saksi Try Ananda Firdaus dan Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch milik saksi RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G dilakukan pada hari pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 03.00 wita dimana saat itu hari masih malam dan matahari belum terbit di Kos – kosan Jalan Halmahera No. 40 /42 Denpasar, yang memiliki pagar tertutup . -----
Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad.e. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa benar Anak **TERDAKWA ANAK** mengambil tanpa ijin : 1 (satu) HP Asus Zenphone 3 warna silver , dompet warna coklat berisi KTP SIM C ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa , uang tunai sebesar Rp 400.000,-, milik saksi TRY ANANDA FIRDAUS dan Laptop Acer seri V 5 ukuran 12 inch milik saksi RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G dibantu oleh saksi WAST (penuntutan dilakukan terpisah), SLAMET (DPO) . Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan** “sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4 jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna silver dan uang Rp 700.000,-
- Dikembalikan kepada saksi TRY ANANDA FIRDAUS -----

- 4 Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mohon keringanan hukuman ;-----
2. Terdakwa mau pulang kampung dan ingin melanjutkan sekolah;-----
3. Tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
4. Terdakwa menyesal atas perbuatan;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa diberikan pidana latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur anak, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK mengakibatkan korban saksi Try Ananda Firdaus dan RR PANGESTUTI HARDIYANTI P.G menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.900.000 ,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) -----

Hal-hal yang meringankan :

- Anak TERDAKWA ANAK belum pernah di hukum dan masih berusia anak – anak ;-----
- Anak TERDAKWA ANAK mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Anak TERDAKWA ANAK berlaku sopan di persidangan
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan dari diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Hakim memandang telah adil dan patut ;-----
Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----
Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3e dan 43 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan serta hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan;---

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna silver dan uang Rp 700.000,-
Dikembalikan kepada saksi TRY ANANDA
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ID AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh MADE ECA MARIARTA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Pembimbing dari Balai Kemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., M.Hum.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/ 2017/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH., M.Hum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23